

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN

Señores:

Honorables Magistrados

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE.....

E.S.D.

....., mayor de edad, domiciliado y residente en identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado y en ejercicio, con tarjeta profesional núm. del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en representación de la NACIÓN - Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme al poder especial otorgado por el Jefe de la Oficina Jurídica de ese Ministerio, ante ustedes, con todo respeto presento **Medio de control de Repetición** en contra del Sr., igualmente mayor y vecino de esta ciudad, e identificado con cédula de ciudadanía No. de, para que, previos los trámites de que trata los Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), se sirvan hacer en sentencia de mérito, las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

- 1°. Que se declare responsable a de los perjuicios ocasionados a la **NACIÓN - Ministerio de Justicia y del Derecho**, condenada administrativamente por el Consejo de Estado en fallo de, por concepto del accidente de tránsito acaecido el día y por el cual resultó lesionado
- 2°. Que se condene a a cancelar la suma de \$..... a favor de la **NACIÓN - Ministerio de Justicia y del Derecho**; suma de dinero que pagó esta Entidad a para hacer efectiva la condena proferida por el Honorable Consejo de Estado.
- 3°. Que se condene a a cancelar intereses comerciales a favor de la **NACIÓN - Ministerio de Justicia y del Derecho** desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso.

- 4°. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor.

HECHOS Y OMISIONES

- 1°., laboró para esta entidad durante el período comprendido entre el 1°. de enero de 1996 y el 31 de agosto del mismo año en el cargo de conductor de vehículo-escolta.
- 2°. El día laborable 10 de de, debía presentarse a las 7:00 a.m. en la residencia de un alto funcionario del Ministerio para su correspondiente traslado a las instalaciones de esta entidad.
- 3°. Siendo las 7:30 a.m. del mismo día se presenta el referido funcionario en evidente estado de embriaguez.
- 4°. Como consecuencia de tal estado mental se produjo el hecho dañoso antijurídico en la humanidad de, hecho por el cual resultó responsable la Nación - Ministerio de Justicia.
- 5°. La embriaguez del funcionario es un acto gravemente culposo.
- 6°. Por los hechos acaecidos en ese día se inicia investigación disciplinaria interna contra....., declarándolo responsable por falta grave en la prestación de sus servicios e imponiendo como sanción la destitución del cargo.
- 7°. La destitución se hace efectiva el día
- 8°. El Sr..... instauró ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca demanda de Reparación Directa contra la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho, para que le fueran resarcidos los perjuicios ocasionados en su residencia como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el día
- 9°. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable a la Nación- Ministerio de Justicia por el daño antijurídico sufrido en los bienes del Sr., a causa del accidente de tránsito en donde participó el aquí demandado con vehículo oficial del Ministerio de Justicia y del Derecho. Condena que fue confirmada por el Honorable Consejo de Estado.

10°. La decisión del Tribunal condena a esta entidad a pagar la suma de \$ a favor del Sr.

11°. El pago de la citada suma se efectuó el día

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

Artículos 2, 6 y 207 de la Constitución Política. La presente demanda de repetición es procedente en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, y la Ley 678 de 2001.

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art.142 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

PETICIÓN DE PRUEBAS

Aporto al proceso las siguientes pruebas:

1. Copia auténtica de la providencia de destitución del cargo de conductor proferida por la Oficina de Control Interno de este Ministerio en contra del Sr.
2. Copia auténtica de la sentencia condenatoria (o de la providencia judicial aprobando la conciliación) en contra de esta entidad proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3. Copia auténtica del acto administrativo por el cual se paga al Sr., por la suma de \$.....

Comedidamente me permito solicitar las siguientes:

1. Declaración al Sr. para que, bajo la gravedad de juramento, relate las condiciones personales en las que se encontraba al momento del accidente de tránsito acaecido el día en la residencia del Sr.
2. Declaración al Sr. para que, bajo la gravedad de juramento, relate las circunstancias del accidente de tránsito acaecido en su residencia el día, y las condiciones personales de quien lo produjo.

COMPETENCIA Y CUANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el Numeral 11 del Artículo 152 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), corresponde a este Honorable Tribunal conocer de este proceso en primera instancia, por su naturaleza, el lugar de los hechos, y la cuantía que se deriva del mismo, determinada de acuerdo al Art. 157 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011) y cuya estimación razonada es:

CONCEPTOS	VALOR
Condena impuesta al Estado	\$
Costas Del Proceso	\$
Honorarios y Agencias en Derecho	\$
Subtotal	\$ _____ _____

La anterior cantidad ha de actualizarse por causa de la depreciación de la moneda (o pérdida de poder adquisitivo); mediante la aplicación de la fórmula de las matemáticas financieras; desde la fecha que el Estado pagó la condena impuesta hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin a la presente demanda, lo anterior se proyecta a la fecha así:

Fórmula a utilizar:

$$\text{Valor. Actual} = (\text{IPC. FINAL} / \text{IPC.INICIAL}) * \text{Capital}$$

2. Lucro cesante:

Al no haber percibido el dinero (en la cantidad sin actualizar) en la oportunidad establecida, produce un interés moratorio que debe resarcirse por el demandado desde la fecha en que el Estado pagó la condena impuesta hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, (la tasa de interés será la fijada trimestralmente por la superfinanciera), lo anterior se proyecta a la fecha así:

.....
.....

RESUMEN DE CONCEPTOS

VALOR

1. Total actualizado conceptos dela condena pagada por el Estado:	\$
2. Lucro cesante:	\$ _____
Suma total de la Repetición	\$

NOTIFICACIONES

Del Demandante:.....

Del Demandado:.....

Del Apoderado:

ANEXOS DE LA DEMANDA

Me permito allegar:

1. Poder legalmente conferido.
2. Copia auténtica de sentencia condenatoria (o providencia judicial que apruebe la conciliación) contra la entidad.
3. Trámite administrativo para la liquidación de la condena y el pago efectivo de ella.
4. Providencia disciplinaria de imposición de destitución.
5. copias en medio magnético y físico de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes, en este caso al _____, al Agente del Ministerio Público Delegado y a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

CC. No.....de.....
T.P No.....del C S J